

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1342/2535

นาง หนู เล็ก คำ สอน ทา
นาง ผาน บุดดีด้อย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนซึ่งโจทก์ฟ้อง ส. ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ม.เป็นจำเลย ศาลได้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกของ ม.เป็นการวินิจฉัยถึงความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของ ม. คำพิพากษานั้นย่อมผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความในคดีก่อน เมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วการที่โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของ ม. และมีสิทธิรับมรดกของ ม.ขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทโดย มิได้แสดงสิทธิอื่นขึ้นใหม่ จึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148 และแม้จำเลยที่ 1 จะมีได้เป็นทายาทของ ม. แต่จำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีโดย อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยที่ 2 จึงเป็นคำให้การที่อาศัยสิทธิของจำเลยที่ 2 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ 1 ได้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินมือเปล่าของโจทก์ ต่อมา พ.ศ. 2529 โจทก์ได้ขออนุญาตโฉนดที่ดิน จำเลยทั้งสองได้รวมกันไปคัดค้านว่าโจทก์นำช่างแผนที่ของสำนักงานที่ดินไปรังวัดรวมเอาที่ดินของจำเลยทั้งสองเข้ากับที่ดินของโจทก์ด้วย โดย จำเลยทั้งสองอ้างว่าได้รับยกให้ที่ดินที่โจทก์ขอ

ออกโฉนดมาจากนายมีน บุตดีต้อย บิดาของจำเลยทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ห้ามรบกวนการครอบครองและแย่งการครอบครองที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 กับบริวารรื้อเรือนออกไปจากที่ดินของโจทก์ ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 กับบริวารยังไม่รื้อเรือนออกไปให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อปี 2509 นายมีน บุตดีต้อยซึ่งเป็นลุงของจำเลยที่ 1 และเป็นบิดาของจำเลยที่ 2 ได้ยกที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสองเพื่อเป็นที่ปลูกเรือนโดยให้เป็นเจ้าของร่วมกันจำนวน 1 แปลงเดิมที่ดินแปลงนี้มีหลักฐานคือ ส.ค.1 เลขที่ 180 หมู่ที่ 2(6) ตำบลท่าพระ (ดอนหัน) อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น มีชื่อนางท่ง บุตดีต้อย มารดาของนายมีนเป็นเจ้าของ เมื่อนางท่งถึงแก่กรรมจึงเป็นมรดกตกได้แก่นายมีนผู้เป็นบุตร หลังจากนั้นนายมีนยกที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ครอบครองทำประโยชน์เพื่อตนเองและแทนจำเลยที่ 2 โดย สงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดย ปลูกบ้านและยุงข้าวครอบครองติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีแล้ว โดย ไม่มีผู้ใดโต้แย้งสิทธิของจำเลยทั้งสอง เมื่อปี 2520 โจทก์ได้ฟ้องนายสุน บุตดีต้อย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายมีนผู้ถึงแก่กรรมเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 294/2520 ของศาลชั้นต้นว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 180 ดังกล่าวเป็นของโจทก์โจทก์ได้รับยกให้มาจากนางท่งเมื่อปี 2502 ไม่ใช่มรดกของนายมีน จำเลยในคดีดังกล่าวให้การว่านางท่งเป็นมารดาของนายมีนและนายมีนเป็นบิดาของจำเลย ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 180 เป็นของนางท่ง เมื่อนางท่งถึงแก่กรรมที่ดินจึงเป็นมรดกตกได้แก่นายมีน บิดาจำเลย นางท่งไม่เคยยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ คดีถึงที่สุด โดย ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์โดย วินิจฉัยว่า ระหว่างที่นางท่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ยกทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ใดเมื่อนางท่งถึงแก่กรรมทรัพย์สินของนางท่งทั้งหมดรวมทั้งที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกได้แก่นายมีนผู้เป็นบุตร เมื่อนายมีนถึงแก่กรรมทรัพย์สินของนายมีนทั้งหมดรวมทั้งที่ดินพิพาทตกทอดแก่ทายาท โดยธรรมชาติของนายมีน โจทก์มีฐานะเพียงผู้อาศัยทำมาหากินอยู่กับทรัพย์สินของนายมีน

ร่วมกับนายมีมเท่านั้นหาสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินของนายมีมไม่ คดีก่อนกับคดีนี้เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของนายมีมจึงเป็นคู่ความรายเดียวกัน ที่ดินพิพาทแปลงเดียวกันและประเด็นพิพาทก็อ้างเหตุเดียวกันจึงเป็นฟ้องซ้ำขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และจำเลยทั้งสองแถลงรับกันว่าที่ดินพิพาท คือที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 180 ซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินพิพาทในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 294/2520 ของศาลชั้นต้น ระหว่างนางหนูเล็ก คำสอนทา โจทก์ นายสุน บุตดีตุ้ย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายมีม บุตดีตุ้ย จำเลย คดีถึงที่สุดแล้ว และโจทก์ยอมรับว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรนายมีม ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นน้องสาวนายมีมจริง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงสั่งดสืบพยานโจทก์ จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 180 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพระ (ดอนหัน) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ดินพิพาทแปลงนี้ โจทก์เคยฟ้องนายสุน บุตดีตุ้ย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายมีม บุตดีตุ้ย เป็นจำเลย ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ผลของคดีถึงที่สุดไปแล้วปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ที่วินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนายมีม ตกทอดได้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายมีม

มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้หรือไม่ โจทก์ฎีกาสรุปได้เป็นความว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 180 แต่เป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 593 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 593 พร้อมบ้านเลขที่ 58 กับ
ยุงข้าว 1 หลัง และที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 181 ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินมรดกของนายมีม
ดังรายละเอียดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2811/2526 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าแม้ในคำบรรยายฟ้องของโจทก์จะกล่าวอ้างเพียงว่า จำเลยทั้ง
สองไปคัดค้านการขออนุญาตที่ดินของโจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
โดย ไม่ระบุว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานแสดงถึงสิทธิการครอบครองแปลงใดก็ตาม แต่
จำเลยทั้งสองก็ให้การว่าที่ดินพิพาทแปลงที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยเป็นที่ดินตาม
ส.ค.1 เลขที่ 180 ตำบลท่าพระ (ดอนหัน) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นคำ
ให้การของจำเลยทั้งสองดังกล่าว โจทก์ไม่ปฏิเสธว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงอื่น แต่
กลับแถลงรับในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม
2530 ว่าที่ดินพิพาทตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน เลขที่ 180 เป็นที่ดินแปลง
เดียวกันกับที่ดินพิพาทในคดีหมายเลขแดงที่ 294/2520 ซึ่งคดีถึงที่สุดตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ดังนั้น ที่โจทก์ฎีกาในลักษณะว่าที่ดินพิพาทในคดี
เป็นที่ดินที่ตั้งบ้านเลขที่ 58 และยุงข้าว 1 หลัง ทำนองว่าเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่
593 ไม่ใช่ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 180 จึงขัดกับข้อเท็จจริงที่โจทก์แถลงรับในคดี
และโจทก์จะฎีกาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงอื่นนอกจากที่ดินแปลงที่พิพาทกันไม่
ได้ เมื่อปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินพิพาทในคดีตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ซึ่งวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนาย
มีม จึงเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทของทายาทผู้มีสิทธิ
รับมรดกของนายมีมที่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความในคดีเดิม เมื่อโจทก์ไม่ได้แสดง
สิทธิอื่นขึ้นใหม่ โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยที่ 2 บุตรของนายมีมซึ่งเป็นทายาทโดย
ธรรมลำดับที่ 1 ชั้นผู้สืบสันดาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1629 ผู้มีสิทธิรับมรดกของนายมีมขอให้ขับไล่จำเลยที่ 2 ออกจากที่ดินพิพาทไม่ได้
เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148 ส่วนจำเลยที่ 1

ต่อสู้คดีโดย อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยที่ 2 จึงเป็นคำให้การที่อาศัย
สิทธิของจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค
1พิพากษามานั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>